

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA REGISTRAL

CURSO MANDATARIOS



CARACTERISTICAS

- El Sistema Registral del Automotor presenta características particulares que las pasamos a enumerar:
- **SISTEMA DE INSCRIPCIÓN CONSTITUTIVA:**
Significa que el título de propiedad del automotor solo surge a partir de peticionar su inscripción. Vale decir, que previo a dicho acto quien posee el vehículo no reviste carácter de propietario y esta obligado a inscribir el vehículo ante el registro seccional competente respecto del domicilio que figura en su documento o bien en el lugar donde solicite su guarda habitual

CARACTERISTICAS

- SISTEMA DE INSCRIPCIÓN NO CONVALIDANTE: Significa que las inscripciones de automotores ante registros seccionales no dan validez cuando estas sean defectuosas.
- Como indican los arts 2 y 3 del Régimen Jurídico del Automotor (Dto Ley 6582/58) no convalidan la adquisiciones de automotores robados o hurtados. Existen casos de adquisiciones de automotores adquiridos ilegítimamente como los adquiridos a una persona incapaz (menor de 21 años) o bien cuando se falsifica toda la documentación del automotor robado no estando al tanto de ello el titular, en el caso de que este supongamos se halle ausente del país y por ende no haya realizado denuncia de robo ante el registro. Por ende quien compra de buena fe un automotor en las condiciones relatadas la inscripción que realice no sana el defecto del que adolece.

CARACTERISTICAS

- SISTEMA CAUSAL: Significa que la transmisión o constitución de un derecho real (derecho sobre una cosa) necesita de una causa justificante del cambio en la situación registral del automotor sin lo cual no se opera la transmisión. Así no existe transmisión de dominio sin un contrato (compraventa, permuta, donación, etc) o en su caso, disposición legal que la origine (por ej: Sucesiones- art. 3417 Cod Civ.-, prescripción adquisitiva – art 4015, Cod Civil.)
- Si bien todo trámite debe ser petitionado por la correspondiente Solicitud Tipo, en situaciones particulares las mismas se presentan en carácter de minuta (es decir de síntesis) de un acto determinado: ejemplo en caso de una sucesión en la cual se ordena la inscripción del automotor a favor de un heredero, a la ST 08 se deberá adjuntar el Oficio del Juez ordenando la inscripción en el Registro.

PRINCIPIOS Y TECNICAS

- PRINCIPIOS Y TÉCNICAS REGISTRALES:
- Los principios consisten en las características y pautas fundamentales del sistema registral y dan solución a los problemas que se plantean en este ámbito:
- Entre ellos. Podemos enumerar y comentar los siguientes:
- Principio de Rogación: Es decir ningún tramite es realizado de oficio por el Registro sino a petición del interesado a través de la correspondiente solicitud tipo.
- Principio de Inscripción: Tiene que ver con la obligación de asentar en el registro todos los actos del automotor a efectos de que solo de esa manera sean plenamente oponibles a terceros.
- Principio de Tracto Sucesivo: Vale decir que los actos se inscriben progresivamente en conformidad a su presentación en el tiempo. Existe una excepción a este principio dada por lo que se llama Certificado de Estado de Dominio: el cual solo puede solicitarlo el titular registral o en su caso una autoridad judicial el cual provoca un bloqueo del Dominio es decir, solo tendrá prioridad para inscribirse el acto para el cual se lo solicita y los demás actos tendrán carácter condicional por un plazo de quince días hábiles administrativos.
- Principio de Legalidad: Vale decir que todos los tramites tienen su fundamentación normativa en las disposiciones de la Dirección Nacional.
- Principio de Especialidad: El sistema reg del automotor tiene su propia técnica lo cual lo diferencia de otros sistemas como es el caso del sistema registral inmobiliario.
- Principio de Publicidad y Legitimación: La finalidad registral es dar publicidad de todos los actos que pasan por ante los registros a fin de garantizar la seguridad jurídica en la diaria operativa del automotor.
- Principio de Fe Publica Registral: Vale decir que los actos pasados por ante el Registro revisten entidad por ser revisados por funcionarios fedatarios como lo son los Encargados de Registros.

TECNICAS

- TÉCNICAS REGISTRALES:
- Básicamente son: Folio Real, Inscripción e Incorporación. Además en el Registro se utiliza la técnica del folio personal para determinadas inscripciones (por ej: registro de inhibidos, acreedores prendarios, comerciantes habitualistas, otorgamiento de placas para concesionarios).
- Folio Real: Se configura cuando el automotor se toma como base para las inscripciones. Cuando se inscribe inicialmente un automotor el Registro asigna una codificación individualizante del dominio que se compone de tres letras y tres números. Asimismo el registro seccional abre una carpeta que se llama Legajo B, en la que se glosara parte de la documentación presentada y confeccionara además una hoja de registro donde se asentarán todos los datos individualizantes del vehículo (marca, modelo, año, número de certificado de fabricación, marca y número de motor y chasis, etc.) y también los de su titular. Todas las inscripciones posteriores relacionadas al automotor se asentarán en la hoja de registro (transferencias, prendas, informes y certificados de dominio, embargos, cambios de motor o carrocería, cambios de radicación).

TECNICAS

- **INSCRIPCIÓN E INCORPORACIÓN:** El primero consiste en conformar los asientos registrales sintéticamente mediante los datos esenciales del acto que ha logrado emplazamiento registral. En la hoja de registro se producen por estricto orden cronológico todas las inscripciones relacionadas al automotor o a su titular (ej: transferencias, prendas, embargos, anotaciones de litis, cambios de radicación, rectificaciones, etc.). Pero además el Registro del Automotor suma a la técnica de la inscripción la de incorporación, glosando al Legajo B del vehículo parte de la documentación ingresada por el interesado (por ej: certificados de fabricación o de nacionalización, facturas de compra o sus copias, solicitudes tipo, verificaciones, oficios, estatutos, poderes, etc) documentación que sustenta el registro.

TECNICAS

- SISTEMA FORMULARIO: IMPORTANCIA: MANEJO DE LA MISMA:
- Como comentamos, todas las peticiones se realizan a través de solicitudes tipo. Estas se encuentran previstas y reguladas en el Digesto de Normas Técnico Registrales. En su Título I se regulan una serie de disposiciones generales como ser:
- Todas las Solicitudes Tipo tienen un plazo de validez de 90 días hábiles administrativos contados a partir de la primera certificación de firmas celebrada en ellos.
- Sin embargo este plazo no es general sino que cuenta con excepciones como son las ST 01 (Para Inscripciones Iniciales de Automotores Nacionales e Importados), 08 (Para transferencias), 03 (Inscripciones de Prendas). En estos casos, no tienen vencimiento sino que transcurridos los 90 días hábiles administrativos tributarán a nivel sellados una mora progresiva por su presentación tardía.
- Lo contrario sucede por ejemplo con las ST 04, ST 02, ST 10, entre otras, las cuales una vez certificada su firma, adquieren fecha cierta y por lo tanto, caducan sino son presentadas en el plazo de 90 días hábiles administrativos ya mencionado.
- Todas las solicitudes tipo revisten el carácter de minuta vale decir se presentan como resumen del contenido del acto que se realizó: sin embargo, hay casos en que se requiere acompañar a las mismas el instrumento del acto como ocurre con las transferencias realizadas por donación (supuesto en el cual se debe acompañar el instrumento público de la donación) y en el caso de inscripciones ordenadas vía judicial se debe acompañar además de la minuta de inscripción ST 02 E el oficio correspondiente. En el caso de actos en los que intervengan personas jurídicas ya sean estas públicas o privadas se deberá indefectiblemente acompañar a las solicitudes tipo las correspondientes documentaciones que acrediten la existencia de ellas así como la vigencia de los mandatos de las personas que actúen en su nombre.